



PUTUSAN

Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI WAHYUDI SIRAIT.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok. 17 Lk. 12 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan
Belawan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).
2. Nama lengkap : ALEXIUS SIBUEA Als ALEX.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok. 20 Lk. 13 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan
Belawan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Angkot.
Pendidikan : STM.
3. Nama lengkap : FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als
FREDDY.
Tempat lahir : Belawan.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok. 16 Lingkungan 12 Kel. Belawan Sicanang Kec.
Medan Belawan.

Halaman 1 Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Buruh / Portir.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 03 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-1, sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-2, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 02 Nopember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 06 Nopember 2017
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Nopember 2017 s/d tanggal 24 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-1, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 23 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-2, sejak tanggal 24 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.tanggal 02 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.tanggal 02 November 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Perk : PDM-229 /Rp.9/Epp.2/10/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI WAHYUDI SIRAIT, Terdakwa II. ALEXIUS SIBUEA Als ALEX DAN Terdakwa III. FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN, sebagaimana diatur dan

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SRI WAHYUDI SIRAIT, Terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan Terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY masing - masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Baju Kemeja Lengan Pendek, warna : Abu - abu, motif : Garis - garis, Merk : CARDINAL.
- 1 (satu) potong Celana Panjang, warna : Hitam, Merk : ROLLING;
- 1 (satu) potong Celana Pendek, warna : Biru Tua.
- 1 (satu) potong Baju Koas Oblong warna : Putih, Merk : LENGIR;
- 4 (empat) buah Batu Koral;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans Merk Lea warna biru kondisi robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah Pisau, Bentuk Arit, Gagang terbuat dari Besi.
- 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong, Lengan Pendek, ada tulisan : Lake Toba, yang diduga ada Bercak Darah;
- 1 (satu) potong Celana Pendek Lee, warna : Biru, Merk : Sport Jeans
- 1 (satu) buah batu koral;
- 1 (satu) potong Baju Kaos Berkerah, Lengan Pendek, warna : Putih, kombinasi Merah dan Coklat, Merk : STORM, yang ada Bercak Darah
- 1 (satu) potong Celana Panjang Lee, warna : Hitam, Merk : Mercedes Benz
- 1 (satu) buah Batu Bekas Coran Semen
- 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong, Lengan Pendek, warna : Kuning, Merk : MARVEL.
- 1 (satu) potong Celana Pendek, warna : Abu -abu.
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans, Merk : Levis, warna : Biru.
- 1 (satu) potong Baju Kemeja, Lengan Pendek, warna Biru, motif : Kotak - kotak.

Dipergunakan dalam perkara lain An. FERI PANGIHUTAN HUTAPEA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-229 /Rp.9/Epp.2/10/2017, sebagai berikut:

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 3



DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa mereka **terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT, terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan terdakwa III. FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY** bersama dengan saksi Fredi Somuntul Nainggolan, saksi Muda Sanjaya Alias Jayasaksi Doharman Harianja Als Dohar, dan saksi Feri Pangihutan Hutapea(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,*dengansengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanmenghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan"MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar,bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jayaakan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanminta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolanuntuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE... SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.
- Bahwa Kemudian terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan terdakwa III Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah



Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa II Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian saksi fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.

- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..."lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu TERDAKWA Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian SaksiFreddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa II Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa I Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Laluterdakwa I Sri Wahyudi Sirait dansaksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya terdakwa Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 7



- melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya terdakwa ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
 - Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
 - Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.



- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala

2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

III. KESIMPULAN

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka **terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT**, **terdakwa II ALEXIUS SIBUEA** Als ALEX dan **terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN** Als **FREDDY** bersama dengan saksi Fredi Somuntul Nainggolan, saksi Muda Sanjaya Alias Jaya saksi Doharman Harianja Als Dohar, dan saksi Feri Pangihutan Hutapea(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanmenghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di



rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan menjawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".

- Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "DIA ITU IPAR AKU" dan RAYA menjawab "AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA" sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan. –
- Bahwa Kemudian terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata "ADA APA BANG...?" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab "KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER"

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Samutul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan terdakwa III Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa II Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian saksi Fredi Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.

- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian tibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu TERDAKWA Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 13



- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa II Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa I Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong. Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang pinggang kiri korban

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya terdakwa Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
 - Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya terdakwa ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
 - Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
 - Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya

Putusan perkara pidana Biasa Reg. Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 15



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala

2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

III. KESIMPULAN

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.



- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.
2. Dari hasil pemeriksaan dalam :
 - a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
 - b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
 - c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
 - d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
 - e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
 - f. Dijumpai luka tusuk tembus.
 - g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

A T A U :

KETIGA:

Bahwa mereka **terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT, terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY** bersama dengan saksi Fredi Somuntul Nainggolan, saksi Muda Sanjaya Alias Jaya saksi Doharman Harianja Als Dohar, dan saksi Feri Pangihutan Hutapea, padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah saksi Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, saksi Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan menghubungi saksi Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu saksi DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat saksi Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE...IKUTLAH AKU" namun saksi Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA". Bahwa selanjutnya saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA.

- Bahwa kemudian Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian terdakwa kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan saksi Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat saksi Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "DIA ITU IPAR AKU" dan RAYA menjawab "AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA" sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan. –

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 19



- Bahwa Kemudian terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex datang menemui saksi Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi fredy samutul nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa II Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan terdakwa III Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa II Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian saksi fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.
- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...” lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, saksi Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu TERDAKWA Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .

- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa II Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik terdakwa I Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu saksi Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong. Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu terdakwa I Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan terdakwa III Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa I Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya terdakwa Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan terdakwa II ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya terdakwa ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian terdakwa I SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan terdakwa III FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman



empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.

- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Kepala
2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

III. KESIMPULAN

3. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk dia atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kaan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.
4. Dari hasil pemeriksaan dalam :
 - a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
 - b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
 - c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
 - d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
 - e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
 - f. Dijumpai luka tusuk tembus.
 - g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWAN PANJAITAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;



- Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :
 - a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
 - b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.
 - c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
 - d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
 - e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
 - f) Luka Robek pada bagian kening.
 - g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.
- Bahwa Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan;
- 2. Saksi TARNAMA PANJAITAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
 - Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :
 - a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
 - b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.
 - c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
 - d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
 - e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
 - f) Luka Robek pada bagian kening.
 - g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.
 - Bahwa benar Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RAMADDANI Als. DANI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.
 - Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimah) dan selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api dan pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata “KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI KAU BEGAL KAU” dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu mendengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para menjauhi korban dan kemudian lihat korban Jongkok sambil kesakitan dijalan tersebut lalu beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju kearah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah
4. Saksi JUNAIDI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.
 - Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimah) dan selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api dan pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata “KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI



KAU BEGAL KAU" dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu mendengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para menjauhi korban dan kemudian lihat korban Jongkok sambil kesakitan di jalan tersebut lalu beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju kearah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa keberatan tentang:
- Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- 5. Saksi FAUZI CHAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa mengetahui korban tergeletak di Jl. Pasar lama Gudang kapur setelah diberitahukan oleh warga, pada saat tiba di lokasi kejadian mengatakan ini begal kep.
 - Bahwa kemudian Muda Sanjaya mengatakan ini pisau dia sambil menunjukkan 1 (satu) buah pisau dan sambil ditusukkan ke tanah.
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 6. Saksi MANAHAN RAYA MARPAUNG ALS RAYA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa saksi bertemu dengan DOHAR dan FREDI NAINGGOLAN serta 2 (dua) orang teman DOHAR, dimana pada saat itu mereka sedang mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu DOHAR sempat merasa Kesal kepada saksi, karena tidak merelai JHON PITER PANJAITAN Als PITER pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil sp.motor Honda Revo milik FREDI NAINGGOLAN
 - Bahwa pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER bertengkar Mulut dengan FREDI NAINGGOLAN, Tidak Ada melihat JHON PITER PANJAITAN

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PITER menodongkan Pisau kearah FREDI NAINGGOLAN dan tidak ada menyuruh FREDI NAINGGOLAN untuk mengeluarkan Dompot, uang dan handphone dari saku celananya serta tidak ada melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil Dompot, uang dan Handphone milik FREDI NAINGGOLAN

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 7. Saksi MISNAWATI ALS MBAK, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bawha cara JHON PITER PANJAITAN Als PITER menodong FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN adalah Mengarahkan Pisau tersebut ke Leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, sambil berkata "MARI UANG KAU...MARI UANG KAU" dan ketika FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN menjawab "NGGAK ADA UANGKU" lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER berkata "KELUARKAN DOMPET KAU, HANDPHONE KAU TAROK SINI, KUNCI KAU...TAROK DIBAWA (LANTAI)", setelah FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mengeluarkan Dompot, Handphone dan kunci Kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambilnya baru kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam warung sambil berkata kepada FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN "KURANG AJAR KAU...KIBUS KAU...".
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 8. Saksi DOHARMAN HARIANJA ALS DOHAR, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 ada menerima telepon dari fredy somuntul nainggolan dan mengabarkan bahwa keretanya dibawa oleh jhon piter panjaitan
 - Bahwa Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..."lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.



- Bahwa kemudian pisau tersebut diserahkan lagi oleh Feri Pangihutan Hutapea kepada Muda Sanjaya;
 - Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar “DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG” lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata “YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH.
 - Bahwa Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata “INI BANG PISAUNYA”. Dan Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh Muda Sanjaya Als Jaya.
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
9. Saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa cara dan alat yang pergunakan bersama dengan teman an. Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya, Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Alexius Sibuea Als Alex adalah berangkat mencari Jhon Piter Panjaitan Als Piter dan tak lama kemudian bersama Alexius Sibuea Als Alex mendengar suara rebut – rebut dan lihat Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy mengeroyok Jhon Piter Panjaitan Als Piter, lalu melempar Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 4 (empat) kali dan meninju perut Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 2 (dua) kali
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
10. Saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan Doharman Harianja Als Dohar

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ADA" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur;

- Bahwa kemudian Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 11. Saksi Muda Sanjaya Als Jaya, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan penjual nasi goreng Simpang Canang, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mendatangi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan mengancamnya dengan mempergunakan pisau dan mengambil paksa dompet, handphone dan kunci sp.motor lalu mengambil sp. Motornya dan cara mengancamnya dengan menodongkan pisau ke leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN;
 - Bahwa yang ikut ke Gudang Kapur adalah boncengan dengan FERi PANGIHUTAN HUTAPEA, DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berboncengan dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, SRI WAHYUDI SIRAIT berboncengan dengan FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY dan FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN berboncengan dengan SANTO;
 - Bahwa sedangkan menikam JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan Pisau yang bentuknya seperti Clurit, milik JHON PITER PANJAITAN Als PITER;
 - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sri Wahyudi Sirait.



- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa posisi JHON PITER PANJAITAN Als PITER terhadap, ketika meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali adalah korban terduduk ditepi jalan, sedangkan berdiri dibelakang JHON PITER PANJAITAN Als PITER.
- Bahwa setelah meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali, JHON PITER PANJAITAN Als PITER tetap terduduk sambil kesakitan dan menjerit minta tolong dengan berkata "TOLONG...TOLONG...".
- Bahwa cara dan alat yang pergunakanpada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDD adalah bersama dengan teman mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER berada dirumah kosong sedang jongkok didalam kamar mandi dan JHON PITER PANJAITAN Als PITER melawan, kemudian melempar JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan batu, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa Pisau ditangan kanannya, kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengarahkan pisaunya tersebut kearah teman, pisau tersebut mengenai jari telunjuk sebelah kiri FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY lalu menendang pinggang JHON PITER PANJAITAN Als PITER hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur ditanah, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER bangkit dan berusaha berlari, kemudian ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang paha kiri JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan kaki kanannya, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau yang ada ditangan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER bangun dan duduk, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusukkan pisau tersebut kebagian bahu kiri dan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak satu kali;
- 2. Terdakwa Alexius Sibuea Als Alex.
- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan alat yang digunakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDD adalah bersama dengan teman mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan tak lama kemudian bersama FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mendengar suara ribut ribut lalu melihat MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY mengeroyok JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pun memukul bagian perut JHON PITER PANJAITAN Als PITER 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanan, lalu menendang paha kiri korban dengan mempergunakan kaki kanan, lalu SRI WAHYUDI SIRAIT menunjang JHON PITER PANJAITAN Als PITER arah belakang, hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
- 3. Terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy;
- Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR bersama dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan SANTO pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 berangkat ke Jl. Pasar Lama Gudang Arang untuk mencari korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER.
- Bahwa sebelum berangkat dari Simpang Sicanang FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata kepada DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR "ADA BAWA PISAU BANG" dan DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR menjawab "ADA" lalu FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) potong Baju Kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 33



- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : biru Tua;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna : putih, Merk : Lengir;
- 4 (empat) buah batu koral;
- 1 (satu) potong Celanapanjang Jeans Merk Lea warna biru kondisi robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah pisau, bentuk Arit, gagang terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, ada tulisan : Lake Toba, yang diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek Lee, warna : biru, Merk : Sport Jeans;
- 1 (satu) buah batu koral;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah, lengan pendek, warna : putih, kombinasi merah dan coklat, Merk : Storm, yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang Lee, warna : hitam, Merk : Mercedes Benz, 1 (satu) buah batu bekas coran semen;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, warna : kuning, Merk : Marvel;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : abu - abu;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, Merk : Levis, warna : biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja, lengan pendek, warna biru, motif : kotak - kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa apakah dalil alasan terdakwa dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim telah mencermatinya melalui keterangan saksi Darmawan Panjaitan, saksi Ramaddani Als. Dani, saksi Junaidi, saksi Fauzi Chan, saksi Manahan Raya Marpaung Als Raya, saksi Misnawati als Mbak, dan keterangan saksi mahkota lainnya serta keterangan Terdakwa, serta hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 35



KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa I. SRI WAHYUDI SIRAIT, Terdakwa II. ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan Terdakwa III. FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, oleh Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa "**Openlijk**" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "**secara terang-terangan**" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **openbaar** atau "dimuka umum"; "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **secara terang-terangan**” menurut Yurisprudensi tetap No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “**openlijk**” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik, adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tetapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tetapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup. (vide Pof. Moeljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 129);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku / peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“ Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)”;

Menimbang, bahwa unsur “**tenaga bersama**” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku / peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat /



senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau **kesadaran bersama** untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adapun peran / perbuatan para terdakwa dapat ditelaah atas uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter yang menodong Fredi Somuntul Nainggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sebilah pisau kepada, sambil berkata "Mari Uang Kau...Mari Uang Kau" dan ketika Fredi Somuntul Nainggolan menjawab "Nggak Ada Uangku" lalu korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter berkata "Keluarkan dompet Kau, Handphone Kau Tarok Sini, Kunci Kau...Tarok Dibawah (Lantai)", dan setelah Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan Dompet, Handphone dan kunci kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter mengambilnya baru kemudian korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter keluar dari dalam warung sambil berkata kepada Fredi Somuntul Nainggolan "Kurang Ajar Kau...Kibus Kau...".
- Bahwa atas tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tersebut diatas, lalu Fredi Somuntul Nainggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kejadian itu melalui telepon (handphone) kepada abang iparnya yaitu Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Alexius Sibuea Als Alex, terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya, Feri Pangihutan Hutapea (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan (gudang kapur);
- Bahwa setiba di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Feri Pangihutan Hutapea (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api, lalu terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa Muda Sanjaya

Putusan perkara pidana Biasa Reg. Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jaya dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong;

- Bahwa terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan, sedangkan “Dompot Sama HP, Belum Balik Bang” lalu Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “Ya Udah..Kalau Mau Kalian Cari, Carilah”.
- Bahwa terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban, lalu Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu terdakwa Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata “Keluar Kau Babi”. lalu terdakwa Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan menggunakan Batu Bekas Coran Semen yang mengenai pantat korban, lalu korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya korban dihadang oleh terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya selanjutnya terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban “Pulangkan Aja HP sama Dompetnya”.
- Bahwa jawab korban “ Ah Banyak Kali Cakap Mu” sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, ketika itu terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong, lalu terdakwa Sri Wahyudi Sirait dan terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya mengambil pisau sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan menggunakan kakinya, sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya merebut pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa setelah korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju ke arah Rel Kereta Api, sedangkan terdakwa Freddy Parningotan Tambunan

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 39



Als Freddy, terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban, dan saat korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi.

- Bahwa terdakwa Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban, sedangkan terdakwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya;
- Bahwa Fredi Somuntul Nainggolan berlari ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, ke-empat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban);
- Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya, selanjutnya Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya, sehingga korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api;
- Bahwa kemudian Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), kepala bagian belakang, kepala sebelah kanan bagian atas, kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah pisau sangkur kepada Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata “Ini Bang pisaunya”. dan Doharman Harianja Als Dohar menerima pisau sangkur tersebut kemudian membuang pisau sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh Muda Sanjaya Als Jaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Visum et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan locus delicti-Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu :di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, yang adalah merupakan suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang, hal ini membuktikan perbuatan dilakukan ditempat yang dapat dilalui oleh umum;

Menimbang, bahwaterbukti adanya kesadaran bahwa mereka para terdakwa dinilai telah bekerja sama, baik kerjasama secara psikis, maupun kerja sama secara phisik dari para pelaku / peserta dalam melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong,dimana pada diri tiap pelaku terdapat kehendak atau kesadaran bersamauntuk melakukan kekerasan, yang ditujukan terhadap diri korban Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternative Kedua telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan / rangkaian perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melalui bukti Surat Visum et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan, sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.



- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. Anggota Gerak Atas :

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

II. Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Kepala
2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

III. Kesimpulan

1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
 - b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
 - c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
 - d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
 - e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
 - f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
 - g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
 - h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
 - i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
 - j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
 - k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
 - l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
 - m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
 - n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
 - o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.
2. Dari hasil pemeriksaan dalam :
 - a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
 - b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
 - c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
 - d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
 - e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
 - f. Dijumpai luka tusuk tembus.
 - g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga yang mengakibatkan matinya orangtelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative Kesatu telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya Terdakwa yang memohon apabila Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dilain pihak oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan untuk pengecualian dalam pertanggung-jawaban hukum, makaterhadap perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah sedemikian rupa, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyasebagaimana pertimbangan hukum diatas, serta dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dipandang sebagai hukuman yang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan diuraikan selengkapny pada amar putusan ini ;

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan anggota keluarganya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI WAHYUDI SIRAIT, Terdakwa II. ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan Terdakwa III. FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang** “
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I. SRI WAHYUDI SIRAIT, Terdakwa II. ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan Terdakwa III. FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna : Abu - abu, motif : Garis - garis, Merk : Cardinal.
 - 1 (satu) potong celana panjang, warna : Hitam, Merk : Rolling;
 - 1 (satu) potong celana pendek, warna : Biru Tua.
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna : Putih, Merk : Lengir;
 - 4 (empat) buah batu koral;
 - 1 (satu) potong celana panjang Jeans Merk Lea warna biru kondisi robek dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah pisau, bentuk arit, gagang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, ada tulisan : Lake Toba, yang diduga ada bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek Lee, warna : Biru, Merk : Sport Jeans
 - 1 (satu) buah batu koral;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah, lengan pendek, warna : putih, kombinasi merah dan coklat, Merk : Storm, yang ada bercak darah
 - 1 (satu) potong celana panjang Lee, warna : hitam, Merk : Mercedes Benz

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn. Page 45



- 1 (satu) buah batu bekas coran semen
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, warna :kuning, Merk :
Marvel.
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : Abu -abu.
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, Merk : Levis, warna : biru.
- 1 (satu) potong baju kemeja, lengan pendek, warna biru, motif :kotak - kotak.

Dipergunakan dalam perkara lain An. FERI PANGIHUTAN HUTAPEA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami
DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis,
SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH., dan SOMADI, SH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nahwan
Z Nasution, SH.MH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SUHERI WIRA
FERNANDA, SH.MH., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan
serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH.

DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH.

SOMADI, SH.

Panitera Pengganti

NAHWAN Z NASUTION, SH.MH

Putusan perkara pidana Biasa Reg.Nomor 3024/Pid.B/2017/PN.Mdn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)